

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2397

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) לפני ההגדרה "אלמנה" יבוא :

"אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות" – כהגדרתה בחוק שירותי רווחה;" ;

(2) אחרי ההגדרה "חוק העונשין" יבוא :

"חוק שירותי רווחה" – חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג–2012²;" .

2. הוספת סעיף 12א אחרי סעיף 12ב לחוק העיקרי יבוא :

"ניכויים לעניין 12ג. על אף האמור בסעיפים 12, 12א ו-12ב, בחישוב אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות, לא תובא בחשבון הכנסה בסכום השווה לשכר הממוצע, מהמקורות המפורטים בסעיפים 12(1) ו-12(2) לפקודה, במשך תקופה של 24 חודשים החל מיום יציאתה ממקלט או מדירת מעבר כמשמעותם בחוק שירותי רווחה."

3. תיקון התוספת הראשונה בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, אחרי פרט 26 יבוא :

"27. אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות, כל עוד לא חלפו 24 חודשים החל מיום יציאתה ממקלט או מדירת מעבר כמשמעותם בחוק שירותי רווחה."

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 30.
² ס"ח התשע"ג, עמ' 34.

דברי הסבר

חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, נועד להגן על קבוצות אוכלוסייה שנפגעו מבחינה כלכלית ומתקשות להבטיח לעצמן הכנסה שתאפשר מחיה בסיסית. קבוצה אחת מתוכן היא אוכלוסיית הנשים ששהו במקלטים לנשים מוכות.

בישראל פועלים היום 15 מקלטים לנשים מוכות, במימון ובפיקוח של משרד הרווחה והביטחון החברתי. מדי שנה מסיימות את שהותן באותם מקלטים כ-650 נשים. הניסיון מלמד שנשים אלו זקוקות לעזרה וליווי אחרי שהותן במקלט. המעבר בין החיים המוגנים במקלט לחיים עצמאיים בקהילה הוא לעתים קרובות מעבר מאיים ומשברי, וטומן בחובו סכנה של חזרה אל מעגל האלימות. רובן המכריע של הנשים המסיימות את שהותן במקלט סובלות מהיעדר תמיכה ומשאבים כלכליים. בשל כך, לרובן יש גם קושי להשתלב בשוק העבודה וחלקן חוזרות לבן הזוג האלים, בין השאר בשל קשיים כלכליים. על מנת לסייע לאותן נשים לבנות לעצמן בסיס כלכלי איתן שיאפשר להן לפתוח בחיים עצמאיים, מוצע לאפשר להן להמשיך ולקבל קצבת הבטחת הכנסה גם אם תצלחנה להשתלב בשוק העבודה למשך תקופה של שנתיים מיום יציאתן מהמסגרות המוגנות.

הצעת החוק נוסחה בסיוע ארגון נעמת.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יואב סגלוביץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/2522/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יואב סגלוביץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/945/24) ועל ידי חברת הכנסת אבתיסאם מראענה (פ/3384/24). הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יואב סגלוביץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/2396/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בשבט התשפ"ג (13.02.2023)